

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3741/2533

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด

อำนาจเจริญ

โจทก์

นางสมหวัง จันทะวัน

ล.

ป.อ. มาตรา 267

ใบรับคำขอมิบัตรประจำตัวประชาชนเป็นแบบพิมพ์ของทางราชการ มีข้อความว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอมิบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลใดไว้ บุคคลนั้นเกิดวันเดือนปีใดตลอดจนรายละเอียดของทะเบียนบ้านที่บุคคลนั้นมีชื่ออยู่ กับมีข้อความว่าใบรับนี้ให้ใช้ได้เสมือนบัตรประจำตัวประชาชน และลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่และประทับตราตำแหน่งเป็นสำคัญ รวมทั้งมีลายมือชื่อผู้ยื่นคำร้องด้วย แม้ข้อความที่เจ้าพนักงานกรอกลงไว้เกี่ยวกับชื่อสกุล วันเดือนปีเกิดและทะเบียนบ้านของผู้ขอมิบัตรประจำตัวประชาชนจะไม่ได้ความว่าจำเลยกับพวกเป็นผู้บอกให้เจ้าพนักงานบันทึก แต่รายละเอียดดังกล่าวก็ตรงกับที่จำเลยกับพวกได้ระบุไว้ในคำขอมิบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งเป็นเท็จ เท่ากับว่าจำเลยกับพวกเป็นผู้แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความดังกล่าวนั้น โดยเหตุที่ใบรับคำขอมิบัตรประจำตัวประชาชนนี้ให้ใช้ได้เสมือนบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารดังกล่าวจึงมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นหลักฐาน การกระทำของจำเลยน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารราชการที่มีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน อาจทำให้นายธีระ พรชูตรง กับพวกซึ่งเป็นเจ้าพนักงานและประชาชนเสียหาย ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗, ๒๖๗, ๘๓

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗ และ ๒๖๗ เป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษจำเลยตามมาตรา ๒๖๗ อันเป็นบทหนัก จำคุก ๓ ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยเป็นกำนันตำบลโนนหนามแท่ง อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี นายจวน สุขชัย เป็นบิดาของนายบุญสวน สุขชัย คนทั้งสองมีชื่อในทะเบียนบ้านเลขที่ ๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนหนามแท่ง ซึ่งทะเบียนบ้านดังกล่าว (ฉบับเจ้าบ้าน) มิได้สูญหาย จำเลยรู้จักนายจวน สุขชัย กับนายบุญสวน สุขชัย ลูกบ้าน จำเลยได้พาคนอื่นซึ่งจำเลยรู้ว่าไม่ใช่ นายบุญสวน สุขชัย ไม่ติดต่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนที่ว่าการอำเภอในนามของนายบุญสวน สุขชัย เริ่มตั้งแต่ไปแจ้งว่าทะเบียนบ้านของนายบุญสวน สุขชัย ฉบับเจ้าของบ้านสูญหาย เมื่อได้หลักฐานการรับแจ้งว่าทะเบียนบ้านสูญหายแล้วก็ขอคัดสำเนาทะเบียนบ้าน เมื่อได้สำเนาทะเบียนบ้านแล้วจำเลยก็หาบุคคลที่อ้างชื่อนายบุญสวน สุขชัย ไปยื่นคำขอทำบัตรประจำตัวประชาชน และเมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เสร็จ

แล้วก็ออกไปรับบัตรประจำตัวประชาชนให้ไว้เป็นหลักฐาน พฤติการณ์ของจำเลยดังกล่าวมาแล้วนี้เป็นการร่วมกระทำการกับพวกของจำเลยโดยชัดแจ้ง การที่จำเลยกับพวกแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานว่า พวกของจำเลยเป็นนายบุญสวน สุขชัย และทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของนายบุญสวน สุขชัย สัญญาขอให้เจ้าพนักงานรับแจ้งเพื่อจะใช้เป็นหลักฐานในการขอคัดสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนให้พวกของจำเลยในนามของนายบุญสวน สุขชัย และได้ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวในนามนายบุญสวน สุขชัย เป็นที่เห็นได้ว่าอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ส่วนความผิดฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารราชการนั้น พิเคราะห์สำเนาใบรับคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนเอกสารหมายเลข จ.๓ แล้ว ปรากฏว่าเป็นแบบพิมพ์ของทางราชการ มีข้อความว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลใดไว้ บุคคลนั้นเกิดวันเดือนปีใดตลอดจนรายละเอียดของทะเบียนบ้านที่บุคคลนั้นมีชื่ออยู่ กับมีข้อความว่าใบรับนี้ให้ใช้ได้เสมือนบัตรประจำตัวประชาชน ลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่และประทับตราตำแหน่งเป็นสำคัญรวมทั้งมีลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอด้วย เห็นว่า แม้ข้อความที่เจ้าพนักงานกรอกลงไว้เกี่ยวกับชื่อ ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด และทะเบียนบ้านของผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน จะไม่ได้ความว่าจำเลยกับพวกเป็นผู้บอกให้เจ้าพนักงานบันทึก แต่รายละเอียดดังกล่าวก็ตรงกับที่จำเลยกับพวกได้ระบุไว้ในคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งเป็นเท็จ น่าเชื่อว่าเจ้าพนักงานคงคัดลอกมาจากคำขอดังกล่าว ย่อมถือได้เท่ากับว่าจำเลยกับพวกเป็นผู้แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความดังกล่าวนั้น และโดยเหตุที่ใบรับคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนนี้ให้ใช้ได้เสมือนบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารดังกล่าวจึงมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน การกระทำของจำเลยจึงน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน จึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๗ ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ ฉิมพาลี-อุระ หวังอ้อมกลาง)

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ - นายศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร

ศาลอุทธรณ์ - นางยีนดี วัชรพงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ